



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
Rotel 0514

DOM
2018-11-22
Stockholm

Mål nr
T 1071-18

Sid 1 (3)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts dom 2018-01-15 i mål T 9979-16, se bilaga A

PARTER

Klagande

Jeanette Drews, 19730208-0408
Valhallavägen 157 Lgh 1507
115 53 Stockholm

Ombud: Advokat Susanne Urwitz
Grev Turegatan 18, 1 1/2 tr
114 46 Stockholm

Motpart

Fredrik Björksäter, 19730530-2916
Grevgatan 56 Lgh 1002
114 58 Stockholm

Ombud: Advokat Anna Edelhjelm
Karlavägen 86
115 22 Stockholm

SAKEN

Vårdnad om barn m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten upphäver tingsrättens dom såvitt gäller punkterna 1–3 i domslutet och bestämmer att följande i stället ska gälla:

- a) Fredrik Björksäter ska ha ensam vårdnad om Clara Björksäter, 20080501-0881.
- b) Clara ska ha rätt till umgänge med Jeanette Drews enligt följande
 - den 25 november 2018 kl. 11–17,
 - den 9 december 2018 kl. 11–17,
 - den 28 december 2018 kl. 11–17,

Dok.Id 1453290

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 10	08-561 670 00 08-561 672 90 E-post: svea.avd5@dom.se www.svea.se	08-561 672 99	måndag – fredag 09:00–16:30

- därefter söndagar, ojämna veckor, kl. 11–17, samt
 - från och med den 17 mars 2019 söndagar, ojämna veckor, kl. 11–19.
- c) Clara ska ha rätt till fyra veckors obruten samvaro med Fredrik Björksäter under sommaren.
2. Det som hovrätten har beslutat om i punkten 1 ska gälla även innan domen har fått laga kraft.
3. Det som tingsrätten har beslutat om sekretess ska fortsätta att gälla.
-

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Sedan Jeanette Drews har överklagat tingsrättens dom har parterna träffat en överenskommelse med det innehåll som framgår av domslutet. De har begärt att hovrätten ska meddela dom i enlighet med överenskommelsen.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Det som parterna har kommit överens om får anses vara till Claras bästa. Det finns därför förutsättningar för att meddela dom i enlighet med överenskommelsen.

Parterna har uppgett att de därutöver är överens om följande. Clara ska gå själv till och från umgänget med sin mamma. Jeanette Drews förbinder sig att inte göra fler polisanmälningar eller orosanmälningar till socialtjänsten avseende Clara. Parterna ska tillsammans med sina juridiska ombud träffas hos advokat Anna Edelhjelm, Karlavägen 86 i Stockholm den 12 september 2019, för att utvärdera umgänget och diskutera huruvida det finns förutsättningar för att utöka umgänget.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2018-12-20



I avgörandet har deltagit hovrättsråden Thomas Kaevegaard och Lars Olsson samt tf. hovrättsassessorn Linn Hamstad, referent.



SVERIGES DOMSTOLAR

www.domstol.se

Bilaga

Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvillan förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om:

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om du/ni tidigare informerats om att handlingar i målet/ärendet kan delges genom förenklad delgivning, kan sådan delgivning användas också hos Högsta domstolen om någon överklagar hovrättens avgörande.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstadomstolen.se



STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

2018-01-15
Meddelad i
Stockholm

Mål nr
T 9979-16

Bilaga A 1

PARTER

Kärande

Fredrik Björksäter, 19730530-2916
Grevgatan 56
114 58 Stockholm

Ombud: Advokat Anna Edelhjelm
Advokatfirman Edelhjelm AB
Karlavägen 86
115 22 Stockholm

Svarande

Jeanette Drews, 19730208-0408
Valhallavägen 157
115 53 Stockholm

Ombud: Advokat Birgitta Hållenius
Advokat Birgitta Hållenius AB
Torsgatan 36 A
113 62 Stockholm

DOMSLUT

1. Fredrik Björksäter ska ha ensam vårdnad om Clara Björksäter, 080501-0891.
2. Jeanette Drews yrkande om umgänge lämnas utan bifall.
3. Vad tingsrätten förordnat om under punkt 1 och 2 ska gälla även innan domen har vunnit laga kraft.
4. Tingsrättens tidigare interimistiska beslut ska inte längre gälla.
5. Sekretessbestämmelsen i 36 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig på uppgifter om Clara Björksäters personliga förhållanden som lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar.

Dok.Id 1807190

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 8307	Scheelegatan 7	08-561 652 70	08-561 650 03	måndag – fredag
104 20 Stockholm		E-post: stockholms.tingsratt.avdelning3@dom.se		08:00–16:00
		www.stockholmstingsratt.se		

BAKGRUND

Fredrik Björksäter och Jeanette Drews har tillsammans dottern Clara, född 2008. Parterna separerade 2009 när Clara var drygt ett år. Clara har därefter i huvudsak haft sitt boende hos Jeanette Drews.

Parterna har tidigare vid fyra tillfällen tvistat om vårdnaden eller umgänget med Clara. Solna tingsrätt dömde den 25 september 2013 i enlighet med en överenskommelse mellan parterna som innebar att Clara efter viss upptrappning skulle bo växelvis hos parterna från och med januari 2014. Så skedde också under större delen av 2014. Under perioden november 2014–augusti 2015 bodde Clara hos Jeanette Drews. Efter interimistiskt beslut av Stockholms tingsrätt hade Clara veckoslutsumgänge med Fredrik Björksäter därefter fram till den 6 april 2016. Nämnad dag förordnande tingsrätten i dom att vårdnaden alltjämt skulle tillkomma parterna gemensamt och att Clara, efter viss upptrappning, skulle bo växelvis hos parterna.

Tingsrätten beslutade i interimistiskt beslut den 8 november 2016 att Fredrik Björksäter ska ha ensam vårdnad om Clara. Tingsrätten beslutade vidare den 20 december 2016 att Clara ska ha rätt till umgänge med Jeanette Drews varannan fredag eftermiddag till lördag eftermiddag.

YRKANDEN M.M.

Fredrik Björksäter har i första hand yrkat att han ska tillerkännas ensam vårdnad om Clara. Han har i andra hand yrkat att Clara ska ha sitt stadigvarande boende hos honom. I tredje hand har Fredrik Björksäter yrkat att Clara ska ha rätt till umgänge med honom

- onsdag–måndag varje ojämna vecka med hämtning/lämning på skolan,
- varannan jul från sista skoldag innan lovet till den 30 december kl. 12.00, med början 2019,

- vartannat nyår från den 30 december kl. 12.00 till första skoldag efter lovet med början 2018/2019,
- vartannat sportlov från sista skoldag innan lovet till första skoldag efter lovet med början 2018,
- vartannat påsklov från sista skoldag innan lovet till första skoldag efter lovet med början 2019,
- fyra veckor under sommaren uppdelat på två perioder om två veckor, samt
- vartannat höstlov från sista skoldag innan lovet till första skoldag efter lovet med början 2018.

Jeanette Drews har bestritt Fredrik Björksäters yrkande om ensam vårdnad och stadigvarande boende. Jeanette Drews har medgett att Clara får umgänge med Fredrik Björksäter varannan helg fredag–måndag ojämna veckor samt en upptrappning av umgänget om det visar sig att umgänget fungerar bra. Hon har vidare medgett umgänge för Clara med Fredrik Björksäter

- vartannat sportlov, påsklov och höstlov,
- fyra veckor under sommaren uppdelat på två perioder om två veckor,
- varannan jul från sista skoldag innan lovet till den 30 december kl. 12.00, samt
- vartannat nyår från den 30 december kl. 12.00 till första skoldag efter lovet.

Jeanette Drews har för egen del yrkat att hon ska tillerkännas ensam vårdnad om Clara. I andra hand har hon yrkat att Clara ska ha sitt stadigvarande boende hos henne. I tredje hand har Jeanette Drews yrkat att Clara ska ha rätt till umgänge med henne

- måndag–måndag varje jämn vecka,
- varannan jul från sista skoldag innan lovet till den 30 december kl. 12.00, med början 2018,
- vartannat nyår från den 30 december kl. 12.00 till första skoldag efter lovet med början 2017/2018,
- vartannat sportlov från sista skoldag innan lovet till första skoldag efter lovet med början 2018,

- vartannat påsklov från sista skoldag innan lovet till första skoldag efter lovet med början 2019,
- fyra veckor under sommaren uppdelat på två perioder om två veckor, samt
- vartannat höstlov från sista skoldag innan lovet till första skoldag efter lovet med början 2018.

Fredrik Björksäter har bestritt Jeanette Drews yrkanden.

Parterna har yrkat att tingsrätten ska förordna att domen vid bifall till deras yrkanden ska gälla utan hinder av att den inte vunnit laga kraft.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

Fredrik Björksäter

Det finns inget samarbete mellan föräldrarna, vilket omöjliggör gemensam vårdnad.

Jeanette Drews är olämplig som vårdnadshavare. Hon utsätter Clara för psykisk miss-handel genom att påverka henne att ta avstånd från Fredrik Björksäter. Jeanette Drews har förmått Clara att rymma från skolan, försatt Clara i lojalitetskonflikt, gjort ett flertal ogrundade polisanmälningar mot Fredrik Björksäter samt förhindrat kontakt och umgänge mellan Clara och Fredrik Björksäter vid ett mycket stort antal tillfällen och under lång tid fram till dess att Fredrik Björksäter anförtröddes ensam vårdnad i november 2016.

Fredrik Björksäter är lämplig som vårdnadshavare. Han är den av parterna som kan tillgodose Claras grundläggande behov av omvårdnad, rutiner och trygghet.

Jeanette Drews är även olämplig som umgängesförälder. För närvarande är det inte förenat med Claras bästa att ha umgänge med Jeanette Drews.

Parterna träffades 2004. Clara går i årskurs tre i Hedvig Eleonora skola. Båda föräldrarna bor i närheten av skolan. Parterna separerade 2009 då Clara var drygt ett år gammal. Vid separationen kom parterna överens om växelvis boende tre dagar hos vardera föräldern.

Jeanette Drews bröt omedelbart mot överenskommelsen och tillät inte Clara att träffa Fredrik Björksäter mer än ett par timmar i veckan. För att Fredrik Björksäter skulle få träffa Clara mer var han tvungen att vända sig till tingsrätten. Från separationen fram till sammanträdet för muntlig förberedelse hösten 2009 hade Jeanette Drews ställt in 36 av de 63 dagar som Clara skulle ha varit hos Fredrik Björksäter. Vid sammanträdet beslutade Solna tingsrätt att Clara skulle ha rätt till umgänge med Fredrik Björksäter varannan vecka fredag–måndag och varannan vecka måndag och torsdag dagtid. Fram till fortsatt muntlig förberedelse i december 2009 skulle Clara varit hos Fredrik Björksäter vid fem tillfällen om elva nätter. Jeanette Drews ställde dock in mer än hälften av tillfällena. Vid sistnämnda sammanträde beslutade tingsrätten om umgänge lördag–måndag jämna veckor och torsdag–fredag ojämna veckor. Fram till huvudförhandlingen i juni 2010 skulle Clara ha varit hos Fredrik Björksäter under 24 tillfällen om 35 nätter. Jeanette Drews ställde dock in fyra tillfällen om sex nätter.

Tingsrätten förordnade i dom den 29 juni 2010 om umgänge för Clara med Fredrik Björksäter torsdag–fredag ojämna veckor och fredag–måndag jämna veckor samt sedvanligt lov- och storhelgsumgänge. Trots domen fortsatte Jeanette Drews att sabotera umgänget och att inte lämna ut Clara. Då situationen blev ohållbar vände sig Fredrik Björksäter till tingsrätten igen i slutet av 2011. Vid muntlig förberedelse i april 2012 beslutade tingsrätten om umgänge mellan Clara och Fredrik Björksäter onsdag–måndag varannan vecka och inhämtande av en umgäges- och boendeutredning. Efter den muntliga förberedelsen fortsatte Jeanette Drews med sitt umgängessabotage och ställde in fyra av åtta umgängestillfällen. Under tiden som målet pågick och utredningen inhämtades deltog parterna i familjebehandling hos socialtjänsten i syfte att komma till rätta med att Jeanette Drews inte lämnade ut Clara till Fredrik Björksäter. Fredrik Björksäter backade frivilligt från krav på umgänge under familjebehandlingen och gick

med på dagtidsumgänge. Syftet var att försöka nå Jeanette Drews och komma vidare. Det hjälpte emellertid inte. Jeanette Drews ändrade inte inställning i umgängesfrågan och familjebehandlingen avbröts.

Östermalms stadsdelsförvaltning bedömde i umgänge- och boendeutredning den 21 december 2012 att Clara skulle bo varannan vecka hos vardera föräldern. I utredningen anges att Fredrik Björksäter bedöms vara den av föräldrarna som mest skulle kunna tillgodose Claras behov av en god och nära relation med båda föräldrarna. Vidare angav utredarna att deras bedömning var att Jeanette Drews inte främjat relationen mellan Clara och Fredrik Björksäter och att det fanns en risk att Clara kunde fara illa av Jeanette Drews negativa agerande och förhållningssätt gentemot Fredrik Björksäter. Efter att utredningen gavs in i målet kom parterna överens i enlighet med familjerättsens förslag om växelvis boende, vilket tingsrätten förordnade om i dom 2013.

Detta fungerade fram till januari 2015. Då började Jeanette Drews på nytt att sabotera umgänget genom att hålla Clara hemma från skolan under Fredrik Björksäters veckor med motiveringen att Clara inte ville gå till skolan eftersom hon visste att Fredrik Björksäter skulle hämta henne från fritids. Vidare började Jeanette Drews mamma sitta i skolan utanför klassrummet under skoltid. Skolan reagerade och meddelade att det inte var tillåtet att sitta i skolan. Jeanette Drews började då själv sitta utanför klassrummet under skoltid. Detta ansåg skolan störa Clara, de andra barnen och undervisningen och gjorde en orosanmälan till socialtjänsten. Under våren 2015 gjorde även fritids en orosanmälan eftersom Clara var orolig och ledsen på eftermiddagarna på grund av att Jeanette Drews ringde dit och skulle prata med henne. En barnavårdsutredning inleddes i anledning av detta.

Under våren 2015 ansökte Jeanette Drews om ensam vårdnad samt att umgänget mellan Clara och Fredrik Björksäter skulle inskränkas. I mars 2015 hölls muntlig förberedelse, varvid tingsrätten beslutade interimistiskt om att vårdnaden skulle vara fortsatt gemensam och att det växelvisa boendet skulle fortsätta. Vidare inhämtades en vårdnads-, boende- och umgängesutredning. Jeanette Drews fortsatte att inte lämna ut Clara

till Fredrik Björksäter. Fredrik Björksäter ansökte då om verkställighet för att få umgänge. Den 7 maj 2015 hölls sammanträde i verksamhetsmålet och en medlare utsågs.

Den 14 augusti 2015 färdigställdes Östermalm Stadsdelsförvaltnings vårdnads-, boende- och umgängesutredning. Utredarna föreslog att Fredrik Björksäter skulle tillerkännas ensam vårdnad om Clara och att Clara skulle ha rätt till ett regelbundet umgänge med Jeanette Drews. Utredarna bedömde att det samarbete som krävs för gemensam vårdnad inte fanns och att Fredrik Björksäter var den som bäst kunde möta Claras behov av tillgång till båda sina föräldrar, stötta en fungerande skolgång och deltagande i fritidsverksamhet samt se till att information gällande Clara fördes vidare till Jeanette Drews. Utredarna gjorde också bedömningen, liksom den tidigare utredningen, att det fanns risk för att Clara blev alltmer avskärmad från Fredrik Björksäter om situationen inte förändrades.

Jeanette Drews vägrade trots den pågående medlingen att lämna ut Clara. Fortsatt muntlig förberedelse ägde rum den 24 augusti 2015. För att få igång umgänget beslutade tingsrätten om att inskränka Fredrik Björksäters umgänge med Clara till fredagsmåndag varannan vecka. Jeanette Drews förelades vidare vid vite om 10 000 kr att överlämna Clara till Fredrik Björksäter för umgänge. Fredrik Björksäter återkallade sin ansökan om verkställighet men Jeanette Drews ålades att betala Fredrik Björksäters rättegångskostnad om 123 900 kr. Umgänget fungerade därefter utmärkt fram till dagen för huvudförhandling den 22 mars 2016.

Den 9 mars 2016 polisanmälde Jeanette Drews Fredrik Björksäter för att ha misshandlat Clara när hon var fem år gammal. Anmälan lades ned av åklagaren den 18 mars 2016 med motiveringen att det saknades anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal hade förövats.

Den 6 april 2016 meddelade tingsrätten dom i målet. Domstolen beslutade att vårdnaden alltså skulle tillkomma parterna gemensamt och att – efter viss upptrappning – Clara skulle bo växelvis varannan vecka hos parterna. Tingsrätten anförde att domsto-

len utefter vad som framkommit under huvudförhandlingen delade utredarnas bedömning att Jeanette Drews genom sitt beteende hade förhindrat och försvårat Claras umgänge med Fredrik Björksäter samt att ansvaret för att överlämningarna hade misslyckats helt fick anses ligga på Jeanette Drews och att hon även periodvis hållit Clara hemma från skolan och fritids. Tingsrätten framhöll även att det inte fanns något stöd för påståendet att Fredrik Björksäter motsatt sig att Clara fått träffa en psykolog eller att han skulle ha slagit Clara när hon var fem år. Tingsrätten utgick i sin dom från att, då Jeanette Drews följt det senaste interimistiska beslutet om umgänge, situationen skulle lugna ned sig. Domstolen valde därför att inte utesluta Jeanette Drews från vårdnadsansvaret och beslöt att den gemensamma vårdnaden skulle bestå.

Domen vann laga kraft den 27 april 2016. Dagen efter vägrade Jeanette Drews att lämna ut Clara i enlighet med domen. Jeanette Drews höll Clara hemma från skolan under de veckor Clara skulle ha umgänge med Fredrik Björksäter. Fredrik Björksäter var därför nödgad att ansöka om verkställighet av domen. Fredrik Björksäter kontaktade vidare socialtjänsten för att få hjälp att träffa Clara.

I juli 2016 förordnade tingsrätten om verkställighet av domen och förelade Jeanette Drews att vid vite om 10 000 kr överlämna Clara vid fem närmare angivna umgängestillfällen. I sitt beslut ansåg tingsrätten att det stod klart att Jeanette Drews inte fullt ut medverkat vid överlämningarna av Clara. Detta genom att inte genomföra överlämningarna på sätt som personal vid fritids och skola ansett mest lämpligt och ändamålsenligt. Trots tingsrättens beslut i verkställighetsmålet vägrade Jeanette Drews att överlämna Clara. Då Fredrik Björksäter inte fått träffa Clara sedan tiden för domen i april 2016 blev situationen ohållbar och han väckte den 10 augusti 2016 talan om ensam vårdnad. Plötsligt, den 19 augusti 2016, meddelade Jeanette Drews att Fredrik Björksäter kunde hämta Clara samma dag på skolan. Clara var då glad och visade Fredrik Björksäter runt i skolan. Umgänget pågick i enlighet med tingsrättens dom fram till den 22 augusti 2016. Den 29 augusti var det ett nytt umgängestillfälle. När Fredrik Björksäter kom till skolan för att hämta Clara var hon inte där. Det visade sig att Clara hade gått hem till Jeanette Drews. När Fredrik Björksäter via sms uppmanade Jeanette

Drews att lämna Clara till honom vägrade hon att göra det. Den 30 augusti, när Fredrik Björksäter skulle hämta Clara i skolan, ville Clara inte följa med. Hon var ledsen och sa att hon saknade sin mamma. Fredrik Björksäter lyfte då upp henne och bar henne hem. Efter ca 10–15 minuter var Clara glad som vanligt och lekte.

Efter detta vägrade Jeanette Drews att lämna Clara till Fredrik Björksäter och hämtade Clara på fritids innan Fredrik Björksäter hunnit göra detta. Den 1 september 2016 konfronterade Jeanette Drews, i Claras närvaro, Fredrik Björksäter i skolan och sa att hon skulle filma alla hämtningar och uppmanade Clara att ta av sig kläderna för att visa de blåmärken hon fått av Fredrik Björksäter. Samma dag polisanmälde Jeanette Drews Fredrik Björksäter för misshandel av Clara. Anmälan lades ned av åklagaren den 7 november 2016 med motiveringen att det saknades anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal hade förövats.

Den 12 september 2016 skulle Clara ha rätt till umgänge med Fredrik Björksäter enligt tingsrättens dom. Något umgänge kom emellertid inte till stånd eftersom Jeanette Drews höll Clara hemma från skolan. När Fredrik Björksäter via sms frågade Jeanette Drews om vad som pågick svarade denna att hon måste hålla Clara hemma för att skydda henne mot Fredrik Björksäter.

Nästa umgängestillfälle kom Fredrik Björksäter till fritids tidigare än vanligt för att hämta Clara. Hämtningen gick bra och umgängestillfallet fungerade bra.

Nästa umgängesvecka höll Jeanette Drews Clara hemma måndag–onsdag och på torsdagen och fredagen hämtade hon Clara före Fredrik Björksäter. Jeanette Drews avbokade utvecklingssamtalet med skolan den 18 oktober och i stället erbjöds Fredrik Björksäter att komma. Fredrik Björksäter och Clara genomförde utvecklingssamtalet och det gick jättebra.

Samma dag kom Östermalms stadsdelsförvaltnings snabbyttrande i målet. Inget barnsamtal hölls med Clara då det bedömdes att det kunde försätta henne i en lojalitetskonflikt.

Den 8 november 2016 beslutade tingsrätten interimistiskt att Fredrik Björksäter skulle anförtros ensam vårdnad om Clara. Eftersom Jeanette Drews inte hade framställt något umgängesyrkande saknade tingsrätten möjlighet att förordna om något umgänge. Dagen efter överlämnade Claras mormor Clara till fritids. Överlämningen gick helt utan problem.

Den 22 november 2016 skrev personal på fritids ett mejl till Fredrik Björksäter med följande innehåll.

Ville bara dela med mig av alla positiva förändringar vi sett hos Clara senaste veckorna. Det är en helt ny tjej som kommer till fritids och det är så fantastiskt glädjande.

Hon är glad och sprallig när hon kommer ut från skolan och möter mig på skolgården med ett leende redo för en ny dag på fritids. Hon kommer numera till fritids varje dag vilket såklart är jättekul för oss då Clara är en underbar tjej att ha här. Hon deltar med glädje i gruppaktiviteter med sina kompisar och även judon och dansen fungerar nu hur bra som helst nu när hon är med varje vecka.

Vi är flera som reagerat positivt över förändringen vi sett hos Clara. Det absolut mest märkbara som är så skönt att se är att hon blivit av med den ständiga oron hon tidigare verkade bära på. Nu är hon verkligen en pigg och glad 8-åring som har fullt upp med att leka med kompisarna varje dag, precis som det ska vara.

Claras klasslärare, Sara Nylén, skrev den 30 november 2016 följande.

Sedan Fredrik Björksäter fått vårdnaden om Clara den 10 november så har Clara varit i skolan sedan dess. I skolan har hon de här senaste veckorna varit mer aktiv och deltagande i både lektioner, på raster och med vänner. Hon känns också gladare och mer avslappad, hon frågar inte om klockan hela tiden och hon har slutat att smyga ut i korridoren. Det känns som om hon har kunnat lägga en "oro" på hyllan och i stället koncentrera sig på det som vi arbetar med på lektionerna, vilket är roligt att se. Nu hinner hon det hon ska och hon räcker upp handen på ett helt annat sätt nu, hon är mer närvarande.

Vår idrottslärare har också märkt och kommenterat att Clara är mer aktiv och alert numera.

Ett par gånger har Clara haft en längtan efter mamma vilket är helt naturligt men jag upplever ändå att hon tagit den här förändringen över förväntan.

När Fredrik Björksäter fått ensam vårdnad om Clara har han velat göra det så bra som möjligt för Clara och förklarat att det blir en omställning. Det har fungerat bra för Clara att bo hos Fredrik Björksäter. Fredrik Björksäter vill att Clara ska få någon utomstående professionell person att prata med och under januari 2017 påbörjade Clara en samtalskontakt med professorn i klinisk psykologi, tillika legitimerade psykologen och psykoterapeuten, Andrzej Werbart. Clara har under 2017 samtalat med Andrzej Werbart två gånger i veckan.

Den 14 december 2016 rymde Clara från skolan och återfanns hemma hos Jeanette Drews. Fredrik Björksäter ringde polisen som lämnade Clara på fritids där hon hämtades av sin farmor och farfar eftersom Fredrik Björksäter var på tjänsteresa. Samma dag gjorde Jeanette Drews en polisanmälan mot Fredrik Björksäter för misshandel och sexuellt ofredande riktat mot Clara. Anmälan gjordes till de poliser som kommit hem till henne för att hämta Clara. Anmälan lades ned av åklagaren den 16 december 2016 med motiveringen att det saknades anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal hade förövats.

Tingsrätten beslutade den 20 december 2016 att Clara skulle ha rätt till umgänge med Jeanette Drews vartannat veckoslut från fredag eftermiddag efter skolans slut till lördag eftermiddag kl. 17.00.

Claras mormors kompis gjorde en orosanmälan till socialtjänsten i december 2016.

Den 27 december 2016 avslutades utredningen enligt socialtjänstlagen. Jeanette Drews erbjöds föräldrastödande insats via Östermalms stadsdelsförvaltnings familjebehandlare i syfte att ge henne verktyg för överlämningar vid umgängen. Jeanette Drews

tackade nej till en sådan insats och stadsdelsförvaltningens uppfattning var att Jeanette Drews inte var mottaglig för en föräldrastödjande insats då hon hade en annan uppfattning än förvaltningen om problemet.

Clara rymde den 7 februari 2017 från skolan hem till Jeanette Drews. Jeanette Drews åkte till polisstationen med Clara och anmälde Fredrik Björksäter för sexuellt ofredande. Fredrik Björksäter pratade med socialtjänst och polis och det beslutades att Clara skulle hem till Fredrik Björksäter. Jeanette Drews vägrade emellertid att överlämna Clara till Fredrik Björksäter. Polisen ringde då socialtjänsten som kom till stationen. Socialtjänstens personal gjorde bedömningen att Jeanette Drews inte underlättade för Clara vid överlämning till Fredrik Björksäter och att det blev en onödigt lång process vid överlämningen – över 1,5 timmar. Enligt socialtjänstens journalanteckning knöt Jeanette Drews Clara till sig på ett sätt som inte uppfattades som sunt. Efter många timmars vistelse på polisstationen följde Clara till sist med Fredrik Björksäter och Fredrik Björksäters sambo Lisa hem. Clara vände genast helt och var som vanligt glad och positiv. Förundersökningen lades ned av åklagaren den 30 mars 2017 med motiveringen att det saknades anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal hade förövats.

Måndagen den 27 mars 2017 – efter att Clara haft helgumgänge med Jeanette Drews – uppsökte Clara skolsköterskan och sa att Fredrik Björksäter slagit henne. Skolsköterskan gjorde en orosanmälan och socialtjänsten kom till fritids samma dag för att prata med Clara. Fritidsföreståndaren Marina var med under samtalet med Clara. I ett enskilt samtal med Marina berättade Clara att hon inte hade blivit slagen av Fredrik Björksäter. Efter samtalet följde Clara med Fredrik Björksäter hem och allt var som vanligt. Efter att Clara förhörts av polisen den 30 mars 2017 lades förundersökningen ned av åklagaren den 4 april 2017 med motiveringen att det saknades anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal hade förövats.

Den 28 mars 2017 polisanmälde Jeanette Drews Fredrik Björksäter för misshandel av Clara. Den 30 mars 2017 hämtades Clara från skolan för barnförhör. Polisen kontak-

tade Fredrik Björksäter direkt efter förhöret och berättade att inget framkommit som tydde på att Clara varit utsatt för brott. Förundersökningen lades ned av åklagaren den 4 april 2017 med motiveringen att det saknades anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal hade förövats.

Den 5 juli 2017 anmälde Jeanette Drews Fredrik Björksäter för misshandel av Clara.

Den 27 augusti 2017 anmälades Fredrik Björksäter för sexuellt ofredande av Jeanette Drews väninna Åsa Matsson. Åsa Matsson hade hållit ett eget förhör med Clara som hon spelat in och lämnade in till polisen som bevis.

Den 21 september 2017 hämtades Clara återigen till barnförhör. Efter att förhöret hållits ringde åklagaren till Fredrik Björksäter och meddelade att förundersökningen var nedlagd avseende såväl Jeanette Drews som Åsa Matssons anmälan med motiveringen att det saknades anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal hade förövats.

Måndagen den 20 november 2017 – efter att Clara haft helgumgänge med Jeanette Drews – kom Clara inte hem från fritids. Fredrik Björksäter ringde till Jeanette Drews som uppgav att hon inte visste var Clara var. Fredrik Björksäter ringde sedan polisen och fick då veta att Clara återfunnits hos Jeanette Drews väninna Mikaela Lagerwall. Jeanette Drews vägrade lämna Clara till Fredrik Björksäter. På tisdag morgon lämnade Jeanette Drews Clara i skolan. Clara hade då med sig tre handskrivna brev, som hon lämnade till klassläraren, fritids och skolsyster, med följande innehåll.

21/11 -17

Igår rymde jag efter fritids och gick hem till en kompis. Polisen kom och sa att om jag inte vill bo hos pappa så ska ingen tvinga mig. Jag är rädd för honom. Han skrämmer mig och gör mig illa. I dag vill jag göra som polisen sa och vara hos min mamma. Från Clara 3 A

Skolsystemen och klassläraren frågade Clara om det som stod i breven stämde. Clara sa då att det inte stämde. När Fredrik Björksäter skulle hämta Clara vägrade Clara följa

med. Fredrik Björksäter fick dock med sig Clara hem med hjälp av sin särbo och när de kommit ut från skolan var Clara som vanligt glad och positiv.

Jeanette Drews

Det är förenligt med Claras bästa att Jeanette Drews får ensam vårdnad om henne. Parterna har sådana samarbetssvårigheter att det inte är lämpligt med gemensam vårdnad. Om tingsrätten finner att den gemensamma vårdnaden ska bestå är det förenligt med Claras bästa att hon är stadigvarande boende hos Jeanette Drews. Det är förenligt med Claras bästa att hon i så stor omfattning som möjligt bor med Jeanette Drews. Det överensstämmer också med Claras egna vilja.

Fredrik Björksäter är olämplig som ensam vårdnadshavare för Clara. Han är väldigt kontrollerande, oflexibel och saknar vilja att finna samarbetslösningar. Fredrik Björksäter ser heller inte vikten av att Clara ska ha en nära och god kontakt med Jeanette Drews, utan vill förhindra kontakt och stänga av Clara från Jeanette Drews. Clara säger själv att hon inte har det bra hos Fredrik Björksäter. Hon uppvisar blåmärken och berättar om andra saker hon varit utsatt för. Clara rymmer även från Fredrik Björksäter till Jeanette Drews.

Vid valet av ensam vårdnadshavare är Jeanette Drews den som påvisat störst samarbetsvilja och sett mer till barnet. Fredrik Björksäter har bl.a. sagt nej till att föräldrarna ska träffas och försöka få till stånd en överenskommelse till gagn för Clara.

Clara har haft sitt stadigvarande boende hos Jeanette Drews sedan parternas separation. Alltsedan Solna tingsrätts dom den 25 september 2013 har försök gjorts att få till stånd ett växelvis boende hos båda föräldrarna. Parterna var överens om att de skulle separera från varandra. De var då bosatta i Tomelilla. Jeanette Drews var iväg och släppte ut hästar och när hon kom hem hade Fredrik Björksäter försvunnit från parternas hus och tagit med sig Clara. Fredrik Björksäter var borta i tio dagar utan att informera om var han befann sig. Clara hade aldrig varit borta från sin mamma under så lång tid.

Trots detta har parterna försökt komma överens för att Clara ska få det så bra som möjligt. Clara har alltså bott hos Jeanette Drews och träffat Fredrik Björksäter regelbundet. Båda parterna flyttade sedermera till Stockholm. Ett växelvis boende fungerade 2013–2014 fram till dess att Clara började i förskola. Clara började då vägra att gå till Fredrik Björksäter. Hon klamrade sig fast vid Jeanette Drews och det gick inte att lämna henne på förskolan. Från november 2014 bodde Clara med Jeanette Drews och hade visst umgänge med Fredrik Björksäter. Augusti 2015–mars 2016 umgicks Clara fredag–måndag varannan vecka med Fredrik Björksäter. Sistnämnda period var den tid då det fungerade som allra bäst för Clara. Genom tingsrättens dom den 6 april 2016 beslutades om växelvis boende. Det umgänget visade sig inte fungera. Det var omöjligt att genomföra överlämningar av Clara till Fredrik Björksäter. Clara vägrade gå till skolan, var otröstlig och klamrade sig fast vid Jeanette Drews. Jeanette Drews tog hjälp av sin mor för att försöka få iväg Clara till skolan. Det hjälpt dock inte. Jeanette Drews fick själv följa Clara till skolan. Clara vägrade sedan stanna i skolan under pappaveckorna om inte Jeanette Drews väntade på henne där.

Det är riktigt att det varit tillfällen då Jeanette Drews dömts till vitesföreläggande efter att hon inte fått iväg Clara till skolan. Det är också riktigt att Clara rymt från skolan och fritids för att ta sig till Jeanette Drews. Detta har inte på något sätt varit registrerat av Jeanette Drews. Jeanette Drews har i stället försökt få Clara att gå till Fredrik Björksäter. Det har också funnits tillfällen när Fredrik Björksäter gått för att hämta Clara i skolan och inte fått med sig henne därifrån. Fredrik Björksäter har vid tillfällen burit Clara skrikandes från skolan. Clara har då hållit sig fast i möbler och dylikt för att inte bli ivägburen. Detta har skett inför skolpersonal, andra föräldrar och andra barn som reagerat på detta. Det har också lett till blåmärken på Clara och polisanmälningar av Fredrik Björksäter för hur han behandlat Clara. Fredrik Björksäter har gått över gränsen.

När tingsrätten den 8 november 2016 fattade interimistiskt beslut om att Fredrik Björksäter skulle få ensam vårdnad om Clara ville han att Clara skulle komma över samma dag. Det var emellertid inte möjligt då Clara bröt ihop på grund av tingsrättens beslut.

Jeanette Drews hade inte yrkat något umgänge med Clara inför tingsrättens beslut för att det i hennes värld inte fanns på kartan att man i detta läge skulle ta bort ett barn från sin mamma. Det ledde till att Fredrik Björksäter inte gick med på något umgänge. Först efter beslut från tingsrätten den 20 december 2016 fick Clara umgänge med Jeanette Drews fredag-lördag vartannat veckoslut. Jeanette Drews har efter detta vid flera tillfällen yrkat ökat umgänge men tingsrätten har inte velat fatta några nya interimistiska beslut om utökat umgänge på grund av stundande huvudförhandling i målet.

Fredrik Björksäter har motsatt sig julumgänge för Jeanette Drews eftersom han själv planerat att fira jul med Clara. Fredrik Björksäter firade jul och nyår med Clara förra året. Under senaste året har Clara knappt träffat sin mamma. Clara har försökt att på egen hand meddela vad hon anser om detta genom rymningar och polisanmälningar där hon berättat om händelser som hon utsatts för av sin pappa.

När det gäller polisanmälan den 14 december 2016 framgår det att Clara spontant själv berättade om vad som hänt när polis kom till platsen. Det vore konstigt om en förälder som får höra sådant inte agerade. Jeanette Drews har inget annat val än att bistå vid polisanmälningar när Clara berättat om vad hon blivit utsatt för. Jeanette Drews vet inte om det Clara berättat om är ett rop på hjälp eller om det faktiskt hänt.

I den senaste vårdnadsutredning hördes Clara vid två tillfällen. Vid det ena tillfället satt Jeanette Drews med i tio minuter och vid det andra samtalet satt Fredrik Björksäter med halva tiden. Ändå har det från socialtjänstens sida ansetts att det är från Jeanette Drews sida som Clara blivit påverkad. Sedan dess – februari 2016 – har Clara egentligen inte hörts.

Som en reaktion på den begränsade tid Clara får träffa Jeanette Drews rymde hon från Fredrik Björksäter den 14 december 2016 samt den 7 februari, 30 mars och 20 november 2017.

Vid polisförhört med Clara den 30 mars 2017 uppgav Clara att hon vill vara hos Jeanette Drews och att hon rymmer till Jeanette Drews för att hon tycker att hon är där för lite.

Clara blir väldigt begränsad hos Fredrik Björksäter. Hon tillåts inte ha kontakt med Jeanette Drews som hon vill och får inte svara i telefon när Jeanette Drews ringer.

Varje gång Clara och Jeanette Drews ska prata i telefon får det endast ske på högtalar-telefon. Clara vill prata själv med Jeanette Drews så hon är bara tyst. Därför har Jeanette Drews undvikit att ringa till Clara; hon ser ingen fördel med samtalen för Clara. Till och med över jul var det bara högtalartelefon som gällde. Hela umgänget är begränsat. Fredrik Björksäter har även ställt krav att när det är umgänge ska Jeanette Drews sms:a och meddela när hon hämtar så Fredrik Björksäter har kontroll. Det tycker inte Jeanette Drews är trevligt så hon gör det inte.

Jeanette Drews har gjort vad hon kunnat för att skaffa utomstående hjälp till Clara, men Fredrik Björksäter har sagt nej till detta.

Journalanteckningar från Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning visar att det är Jeanette Drews som försökt hjälpa Clara med sin separationsångest.

Det har gjorts försök från socialtjänsten med att genomföra samtal där alla tre träffas men Fredrik Björksäter har sagt nej.

Jeanette Drews har blivit illa behandlad av skolan. Skolan har inte varit neutral utan stöttat Fredrik Björksäter och valt sida.

I ett mejl från skolans rektor till Jeanette Drews den 6 maj 2015 skriver denne att skolan framhållit för familjerätten att Jeanette Drews verkligen försöker lämna Clara på morgonen men att det inte lyckats. Detsamma framgår av journalanteckningar samma dag från socialtjänsten.

Av en mejlväxling den 26 augusti 2016 mellan Jeanette Drews och skolans rektor framgår att Fredrik Björksäter förhindrat Clara att besöka skolsköterskan.

Clara hade hög frånvaro under de veckor hon skulle ha umgänge med Fredrik Björksäter. Av utlåtande från skolan till socialtjänsten den 19 oktober 2016 framgår att Clara hade problem med frånvaro under pappaveckor men inte under mammaveckor.

Clara saknar Jeanette Drews under det begränsade umgänget som varit. Hon har försökt berätta det för flera personer i sin närhet – pappa, skolsköterska, skolpersonal, socialtjänst – men ingen lyssnar på henne. Det framgår även av det brev som Clara själv skrev och tog med sig till skolan den 21 november 2017. Clara har försökt att själv lämna uppgifter om hur hon vill bo. Jeanette Drews har begärt kompletterande utredning i denna del men fått avslag på detta.

UTREDNINGEN

I målet har parterna hörts.

På Fredrik Björksäters begäran har vittnesförhör hållits med mamman till en av Claras kamrater, Caroline Tillqvist, Claras farmor Ulla Björksäter, hans sambo Elisabeth Amoné, fritidsledaren Marina Berg, Claras klasslärare Sara Nyrén, beteendevetaren och psykoterapeuten Grigori Antonopoulos samt f.d. socialsekreteraren Denice Svensson.

På Jeanette Drews begäran har vittnesförhör hållits med socialsekreteraren Ingrid Laurell, mamman till en av Claras kamrater, Linda Denelin, Claras mormor Maud Drews, mamman till ett barn i Claras parallellklass, Åsa Matsson, Jeanette Drews granne Daniella Alexandersson, mamman till barn som tidigare gått i samma förskoleklass som Clara, Gulli Suvacki, mamman till ett barn i Claras parallellklass, Marie Ribbing, Claras ridlärare Therese Juneskans, skolsköterskan Anna Bohm, Jeanette Drews väninna Mikaela Lagerwall samt familjerättssekreteraren Barbro Andersson.

Parterna har åberopat omfattande skriftlig bevisning.

DOMSKÄL

Vårdnad

Vid bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam för någon av föräldrarna ska särskilt fästas avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken). En gemensam vårdnad förutsätter att det finns en realistisk möjlighet för föräldrarna att gemensamt och inom rimlig tid lösa de frågor som rör barnet och hantera de delade meningar som kan finnas. Detta måste ske utan att de mer regelmässigt behöver hjälp utifrån att fatta beslut och utan att det uppstår ständiga konflikter som drabbar barnet. Uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern liksom bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämkasamman sin uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam vårdnad är oförenlig med barnets bästa. En konflikt mellan föräldrarna bör dock inte utesluta gemensam vårdnad om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och därför inte bedöms hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör barnet. (Se till det sagda NJA 2007 s. 382.)

Tingsrätten upplöste den gemensamma vårdnaden i ett interimistiskt beslut den 8 november 2016. Beslutet motiverades med att parternas konflikt då var så genomgripande att det helt saknades förutsättningar för parterna att samarbeta på ett godtagbart sätt till gagn för Clara. Det har inte framkommit något i denna del som ger anledning till att göra en annan bedömning nu. I stället har det, bland annat genom parternas egna berättelser, tydligt framkommit att det saknas förutsättningar för ett hållbart och regelbundet samarbete. Det finns ingen fungerande kommunikation mellan parterna över tid och de har båda gett uttryck för bristande förtroende för varandra. Det saknas alltså förutsättningar för en gemensam vårdnad.

Tingsrätten tillerkände interimistiskt Fredrik Björksäter ensam vårdnad om Clara och anförde bland annat att Jeanette Drews inte medverkade till att Clara har kontakt med sin pappa utan att hon på olika sätt försöker hindra Clara från att träffa Fredrik Björksäter samt att fjärma dottern från honom samt att Clara var påtagligt indragen i parternas konflikt och påverkad av Jeanette Drews avoga inställning till Claras kontakt med Fredrik Björksäter. Tingsrätten fann att det inte rådde någon tvekan om att Clara riskerade att fara illa om de rådande förhållandena fick fortgå. Tingsrätten är även nu av den uppfattningen.

Efter tingsrättens interimistiska beslut i vårdnadsfrågan har såväl skola som fritids uttryckt att Clara förändrats i en positiv riktning och mår mycket bättre. Bland annat har det framförts att hon har klart mindre frånvaro från skola och fritids och inte längre bär på en oro. Fredrik Björksäter har också tillsett att Clara sedan januari 2017 regelbundet samtalar med en professionell utomstående person.

Det är vidare tydligt att Jeanette Drews fortfarande inte – trots de farhågor som tingsrätten och socialtjänsten gett uttryck för om att Clara riskerar att fara illa av detta – inte förmår att hålla Clara utanför parternas konflikt. Clara har under 2017 vid tre tillfällen ”rymt” från fritids till Jeanette Drews. Hon har i mars 2017 även uppsökt skolsköterskan och uppgett att Fredrik Björksäter utsatt henne för våld. Av utredningen i målet framgår att Clara berättat för fritidspersonal att den uppgiften inte varit riktig. Den 21 november 2017, efter den senaste rymningen, hade Clara handskrivna lappar med sig till skolan där det stod bl.a. att Fredrik Björksäter gjorde henne illa och att hon ville vara med sin mamma. Även vid detta tillfälle berättade hon för skolpersonal att uppgifterna var oriktiga. Att Clara skulle ha genomfört nämnda handlingar utan Jeanette Drews direkta eller indirekta inblandning framstår som helt osannolikt. Jeanette Drews, eller bekanta till henne, har även gjort ett antal polisanmälningar mot Fredrik Björksäter som av såväl åklagare som socialtjänst har bedömts vara ogrundade. Detta har – förutom den lojalitetskonflikt Clara försatts i – inneburit att hon utsatts för påfrestande polisförhör och vid ett tillfälle tillbringade närmare åtta timmar på polisstationen.

De lösa påståenden om våld och sexuella handlingar från Fredrik Björksäter som har lagts fram i målet vinner inget stöd av utredningen i målet. Med hänsyn till den lojalitetskonflikt och påverkan från Jeanette Drews som Clara uppenbarligen befinner sig i och är utsatt för, får de uppgifter om våld m.m. som hon må ha lämnat till polis och utomstående personer tillmätas ett mycket lågt bevisvärde. I de utredningar som gjorts beträffande familjen har inte heller funnits något stöd för dessa anklagelser och inte heller något annat som skulle tyda på att Fredrik Björksäter skulle vara en olämplig förälder. Tvärtom ger utredningen i målet, även förhöret med Fredrik Björksäter, klart stöd för att han är en ansvarstagande och förnuftig vårdnadshavare. Det finns inget som tyder på att han vill utestänga Jeanette Drews från Claras liv.

Det bör tilläggas att det i målet även tydligt framgått att Jeanette Drews är mån om Clara och många gånger vill hennes bästa.

Sammantaget är tingsrättens slutsats att Fredrik Björksäter ska tillerkännas ensam vårdnad om Clara även slutligt.

Umgänge

Barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut om umgänge mellan barnet och den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Umgänget är till för i första hand barnet och det är barnets intressen och behov som ska vara avgörande. Detta innebär att det inte finns några andra intressen som kan gå före barnets bästa, t.ex. rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av kontakt med barnet. Någon plikt för barnet att umgås med föräldern finns inte, inte heller någon absolut rätt för föräldern att umgås med barnet. Utgångspunkten för reglerna om umgänge är att det är viktigt att barnet har kontakt med båda föräldrarna. Detta innebär dock inte att det alltid är bäst för barnet att umgås med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Ibland kan det alltså vara bäst för barnet att något umgänge inte alls äger rum. Domstolens beslut i

umgängesfrågan ska grundas på en individuell prövning med utgångspunkt i vad som är bäst för det enskilda barnet (se 6 kap. 2 a och 15 §§ föräldrabalken).

Det har inte framkommit annat än att Clara har behov av att få träffa sin mamma. Det finns inte heller något som tyder på att hon inte vill träffa sin mamma.

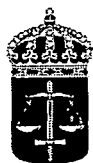
Som redovisats i det föregående har emellertid Jeanette Drews efter tingsrättens interimistiska beslut om vårdnad och umgänge – som innefattat allvarlig kritik mot Jeanette Drews sätt att under lång tid agera på ett för Clara skadligt vis – inte tänkt om och förändrat sitt förhållningssätt. Jeanette Drews har i stället fortsatt agerat på ett sådant sätt att Clara dras in i parternas osämja och drabbas av lojalitetskonflikter. Jeanette Drews har inte heller vid huvudförhandlingen visat något tecken på ett förändrat förhållningssätt. Under dessa förhållanden riskerar Clara att fara allvarligt illa vid ett fortsatt umgänge. Mot angiven bakgrund finner tingsrätten att det inte är till Claras bästa med ett av domstol reglerat umgänge mellan henne och Jeanette Drews.

Jeanette Drews yrkanden om umgänge ska alltså lämnas utan bifall.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se [bilaga](#) (DV 401)

Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 5 februari 2018. Det ska vara ställt till Svea hovrätt.

Axel Taliercio



SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I TVISTEMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen.

Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten **inom tre veckor** från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. **anslutningsöverklagande**) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten **inom en vecka** från den i domen angivna sista dagen för överklagande. **Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.**

Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att **prövningstillstånd** meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud.

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.